

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 762 - 763/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสุขกุงหรือมาลี แซ่เอี้ยงหรือแซ่เอี้ยว
กับพวก

จำเลย

นางสุขกุงหรือมาลี แซ่เอี้ยงหรือแซ่เอี้ยว
ที่ 1.1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเหลียงหรือเหลียงหรือบุญมี แซ่
เตียว ที่ 1.2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1.1 ที่ 1.2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้
ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษารวมกันโดยเรียก
จำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1.1 และเรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่า
จำเลยที่ 1.2 ส่วนจำเลยอื่น ๆ นอกจากนี้เป็นบุคคลคนเดียวกันตามลำดับทั้งสอง
สำนวนจึงให้เรียกจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1.1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2490 มาตรา 21,57 จำคุก 6 เดือน ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.

2522 มาตรา 81 จำคุก 1 ปีและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265 จำคุก 3 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1.1 มีกำหนด 4 ปี 6 เดือนจำเลยที่ 1.2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265 จำคุก 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1.1 ที่ 1.2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 158 แผ่นที่ 3,158)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1.1 ที่ 1.2 ชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 150,000 บาท(อันดับ 135 แผ่นที่ 19 และแผ่นที่ 13)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาเข้ามาในชั้นนี้จึงยังไม่เห็นสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาเข้ามาในชั้นนี้จึงยังไม่เห็นสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนอง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ